

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Tratamento da CAT06 para notas de importação sem ter o módulo de Importação

 Tempo aproximado para leitura: **00:09:44 min**

Dúvida

Como é o tratamento da **CAT06** para notas principais de importação sem ter o Módulo de **Importação**?

Ambiente

Datasul - Recebimento - Todas as versões

Solução

A Decisão Normativa CAT Nº 6 DE 11/09/2015 trata sobre **Nota Fiscal de Importação** e **Nota Fiscal Complementar de Importação** na composição e hipóteses de emissão.

Em resumo essa **Portaria** relata que não ocasionam a emissão de **Nota Fiscal Complementar de Importação**, nem devem ser incluídos na **Nota Fiscal de Importação Original**, eventuais custos ou despesas que não componham a base de cálculo do **ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços**, relativo à importação, tais como:

- Seguro nacional;
- Frete nacional;
- Capatazia;
- Armazenagem e remoção de mercadorias;
- Comissões de despachante, inclusive o valor de taxa de sindicato;
- Corretagem de câmbio.

Para o Governo a base de cálculo do **ICMS** relativo à importação, deve ser o valor constante do **Documento de Importação**, acrescido do valor do **II - Imposto de Importação**, do **IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados**, bem como de quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e demais despesas aduaneiras, ou seja, aquelas efetivamente pagas à repartição alfandegária até o momento do desembaraço da mercadoria, observando-se que o montante do **ICMS** deve integrar sua própria base de cálculo.

Essa **Portaria** complementa ainda que a base de cálculo do **ICMS** relativo à importação representa o custo de importação da mercadoria e deve ser, em regra, salvo casos excepcionais, como o de redução da base de cálculo, reproduzido no **Valor Total da Nota Fiscal Eletrônica - Nota Fiscal de Importação**. Dessa feita, todos os valores que compõem a base de cálculo do **ICMS** relativo à importação devem constar da **Nota Fiscal de Importação**, a qual deve ser emitida em razão da entrada no estabelecimento, real ou simbolicamente, mercadoria ou bem importado do exterior. A esse respeito, deve-se observar o seguinte:

- A emissão da **Nota Fiscal** deve ocorrer antes da entrada da mercadoria ou bem no estabelecimento, visto que tal documento fiscal deve acompanhar seu trânsito desde o local do desembaraço.
- Os valores que contem campos próprios na **Nota Fiscal Eletrônica**, tais como **ICMS, II, IPI, PIS - Programa de Integração Social, COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, AFRMM - Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante**, devem ser discriminados nos respectivos campos.
- Os valores que não contem campos próprios, mas compõem a base de cálculo do **ICMS** relativo à importação, tais como taxa **SISCOMEX - Sistema Integrado do Comércio Exterior**, diferenças de peso, classificação fiscal e multas por infrações, devem ser incluídos no campo **Outras Despesas Acessórias**.
 - Nesse caso, o contribuinte poderá discriminar individualmente, no campo Informações **Complementares da Nota Fiscal**, cada um dos valores incluídos no campo **Outras Despesas Acessórias**.
- Os campos **Valor Total do Frete** e **Valor Total do Seguro** da **Nota Fiscal de Importação** não devem ser preenchidos, pois:
 - O campo **Valor Total dos Produtos e Serviços** deve ser preenchido com o valor aduaneiro da mercadoria ou bem, constante da **DI - Declaração de Importação**, que já inclui frete e seguro internacionais.
 - De acordo com o **Artigo 77 do Decreto Federal 6.759-2009** - Regulamento Aduaneiro, integram o valor aduaneiro:
 - O custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
 - Os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos;
 - O custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas.
 - Os valores de frete e seguros nacionais não devem ser incluídos na **Nota Fiscal de Importação**, pois não compõem o custo de importação da mercadoria.

O Governo deixa claro que a **Nota Fiscal Complementar de Importação**, deve ser emitida apenas se, conhecido o custo final da importação, este for superior ao valor informado na **Nota Fiscal de Importação Original**. Com efeito, a **Nota Fiscal de Importação** e sua correspondente **Nota Fiscal Complementar de Importação** não buscam refletir o custo da mercadoria até a entrada no estabelecimento, mas devem refletir o custo da importação da mercadoria, assim entendida a soma dos valores referidos no **artigo 37, inciso IV, do RICMS**.

Nesse sentido, para as situações descritas acima, não será mais permitido a emissão de uma **Nota Fiscal Complementar de Importação** para os serviços considerados nacionais, pois o Governo entende que em todos esses casos, sempre o prestador do serviço irá realizar a emissão de um Documento Fiscal para acobertar o serviço prestado.

Como por exemplo, o serviço de transporte do **Porto** para a **Empresa** adquirente da mercadoria, nesse caso essa empresa de **Transporte** que prestou esse serviço deverá emitir um

Conhecimento de Transporte referente a essa etapa, acobertando esse processo.

A **Empresa Adquirente da Mercadoria**, normalmente emite uma **Nota Fiscal Complementar de Importação** para ratear os custos desses serviços ao processo de importação, registrado na **Nota Fiscal Principal de Importação**. Segundo regra dessa **Portaria** esse tipo de nota fiscal não poderá mais ser gerada e integrada com o **SEFAZ**, através de **XML**, dessa forma caso esse processo era realizado será necessário desmarcar a natureza de operação para geração de nota fiscal no **Faturamento**, dessa forma esse documento fiscal continuará sendo gerado no **Recebimento** normalmente, para rateio do custo e atualização da duplicata no **Contas a Pagar**, porém esse documento não será integrado com o **SEFAZ**.

Abaixo iremos demonstrar alguns cenários referentes a esse processo e como deverá ser a parametrização do sistema em cada situação, quando não é utilizado o **Módulo de Importação**.

Nota Principal de Importação:

Digitar a nota fiscal conforme orientações do artigo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Recebimento de notas fiscais de importação sem o módulo de Importação

Além da documentação citada, deverá ser considerado as observações abaixo quando o desembaraço for no estado de São Paulo:

O **Frete** e o **Seguro Internacional** não devem ser informados nos campos próprios.

Conforme citado na **CAT 06-2015**:

Os campos **Valor Total do Frete** e **Valor Total do Seguro** da **Nota Fiscal de Importação** não devem ser preenchidos.

Salientamos também, que o objetivo destes campos é para o destaque do **Frete** e do **Seguro Nacionais**.

No caso dos impostos **ICMS, IPI, PIS e COFINS**, como há campos próprios, os mesmos não devem ser informados como despesas.

Ainda conforme a **CAT 06-2015**:

Os valores que contem campos próprios na **Nota Fiscal de Importação**, tais como **ICMS, II, IPI, PIS, COFINS, AFRMM**, devem ser discriminados nos respectivos campos.

Para o **II** e o **AFRMM**, os valores devem ser informados no campo **Outras Despesas** e também no programa **RE1001A3 - NF-e de Importação**.

O **Preço Total** do item deve ser informado conforme **Valor Aduaneiro**.

Também conforme citado na **CAT 06-2015**:

O campo **Valor Total dos Produtos e Serviços** deve ser preenchido com o valor aduaneiro da mercadoria ou bem, constante da **Declaração de Importação**, que já inclui frete e seguro internacionais.

De acordo com o **Artigo 77 do Decreto Federal 6.759-2009 - Regulamento Aduaneiro**, integram o valor aduaneiro:

- O custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro;
- Os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos;
- O custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas.

O usuário do **Recebimento**, no programa **RE0101 - Manut. Parâmetros Usuário Recebimento**, terá que ter permissão para **Receber com Variação de Valor**. E os itens ou família terão que ter uma variação permitida definida. Mais orientações sobre variação no artigo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Recebimento de nota fiscal de compra com variação de quantidade ou valor

Pois o valor aduaneiro, que foi informado para o item, não é o mesmo valor constante no **Pedido de Compra**.

Caso seja necessário adicionar o valor de alguns dos impostos, **ICMS, IPI, PIS e COFINS**, no total da nota, o total deve ser alterado manualmente.

Saiba mais

Sobre a CAT06 para clientes que utilizam o módulo de Importação sugerimos leitura do artigo:

Cross Segmentos - Linha Datasul - MIM - Como é o tratamento da CAT06 para notas principais de importação geradas pelo módulo de Importação